

ولكل ما سبق، فقد رجعت الدائرة عما حكمت به في الحكم الصادر منها برقم [REDACTED] بتاريخ 16/07/1444 هـ وحكمت مجدداً بما يلي: أولاً: ثبت للدائرة فساد العقد المبرم بين الأطراف بتاريخ 1438/03/16 هـ: لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: ثبت للدائرة أن قيمة المثل في الأعمال المنجزة في العقد المذكور هو مليون ومائة سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً (1,187,321) ريال. ثالثاً: إلزام [REDACTED] على علمها شركة محمد [REDACTED] الجمعية وشريكه [REDACTED] المحدودة، ذات المسجل التجاري رقم [REDACTED] بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأثنى عشر ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً (3,312,679) ريال للمدعي [REDACTED] حسن [REDACTED] جوهري، حامل الهوية رقم [REDACTED]: لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطبق بالحكم هذا اليوم وجرى إيفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت [REDACTED] دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبيينا [REDACTED] وعلى آله وصحبه أجمعين

عضو الدائرة
عبدالله احمد عبدالله الطويان



عضو الدائرة
عمسي احمد ساري الفيضي



رئيس الدائرة القضائية
ياسر بن ناصر بن ابراهيم البلي

